

---

# RETBA A

## STATUTS

VERSION CONSOLIDÉE

Société par actions simplifiée

Mise à jour aux termes des décisions en date du 5 février 2026

---

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| DÉNOMINATION   | RETBA A                                       |
| CAPITAL SOCIAL | 1 150 euros                                   |
| SIÈGE SOCIAL   | 60 Quai Fernand Saguet – 94700 Maisons-Alfort |
| RCS            | 949 021 885 R.C.S. de Créteil                 |
| CERTIFIÉS PAR  | Monsieur Massata NIANG, Président             |

## SOMMAIRE

Article 1 — Forme sociale

Article 2 — Dénomination sociale

Article 3 — Objet social

Article 4 — Siège social

Article 5 — Durée

Article 6 — Apports

Article 7 — Capital social

Article 8 — Actions — Forme

Article 9 — Droits préférentiels de souscription

Article 10 — Transmission des actions – Agrément

Article 11 — Indivisibilité des actions

Article 12 — Président

Article 13 — Directeur Général / Directeur Général Délégué

Article 14 — Décisions collectives des associés

Article 15 — Exercice social

Article 16 — Comptes annuels et affectation des résultats

Article 17 — Dissolution — Liquidation

Article 18 — Contestations

---

**CONSTITUTION — DÉNOMINATION — OBJET — SIÈGE — DURÉE**

---

**ARTICLE 1****FORME SOCIALE**

---

Il est constitué entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que par les présents statuts.

La Société peut avoir un associé unique. Dans ce cas, elle est dénommée société par actions simplifiée unipersonnelle. En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, la Société continue à exister et ses règles de fonctionnement sont adaptées en conséquence.

---

**ARTICLE 2****DÉNOMINATION SOCIALE**

---

La Société a pour dénomination sociale : **RETBAA**

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS », de l'énonciation du montant du capital social, et de la mention de l'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.



## ARTICLE 3

### OBJET SOCIAL

---

La Société a pour objet, en France et à l'étranger :

#### 1. ACTIVITÉS DE HOLDING ET DE PARTICIPATIONS

La prise, la détention, l'acquisition, la cession, la gestion, l'administration, l'arbitrage, la valorisation et la disposition, sous quelque forme que ce soit, de participations, intérêts, droits sociaux, valeurs mobilières, titres financiers et instruments financiers dans toutes sociétés, groupements, entités ou entreprises, existants ou à créer.

#### 2. CONSTITUTION, CONTRÔLE ET DÉVELOPPEMENT DE STRUCTURES AFFILIÉES

La constitution, l'organisation, le financement, le contrôle, la coordination, l'animation et le développement de toutes filiales, sous-filiales, participations, succursales, établissements, joint-ventures, franchises, réseaux ou structures affiliées, en France et à l'étranger.

#### 3. ANIMATION DU GROUPE

L'animation effective du groupe auquel la Société appartient ou viendrait à appartenir, notamment par la définition de sa stratégie, la détermination de ses orientations de développement, la coordination de ses activités, la conduite de sa politique commerciale, financière, opérationnelle, créative, industrielle, marketing, digitale, immobilière et internationale.

#### 4. PRESTATIONS DE SERVICES ET ASSISTANCE

La fourniture, directement ou indirectement, à toute société liée ou tierce, de toutes prestations de services, de conseils, d'assistance, d'accompagnement, de support ou de mise à disposition, notamment dans les domaines suivants :

- direction générale et gouvernance ;
- stratégie, développement, structuration et transformation ;
- finance, comptabilité, contrôle de gestion, trésorerie et recherche de financements ;
- juridique, administratif, fiscal, ressources humaines et organisation ;
- commerce, business development, distribution, partenariats, grands comptes et développement institutionnel ;
- marketing, communication, branding, relations presse, contenus, influence et activations ;
- création, design, direction artistique, production de contenus, studio, média, digital, data, CRM, e-commerce et outils technologiques ;

- opérations, logistique, supply chain, sourcing, qualité, manufacture, innovation, retail, hospitality et immobilier.

## **5. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET ACTIFS IMMATÉRIELS**

La création, l'acquisition, la détention, l'exploitation, la gestion, la protection, la défense, la valorisation, la concession, la licence, la sous-licence, la cession ou l'apport de tous droits de propriété intellectuelle et industrielle, marques, noms commerciaux, enseignes, logos, noms de domaine, œuvres, contenus, créations, concepts, modèles, dessins, savoir-faire, secrets d'affaires, logiciels, plateformes, bases de données, droits d'auteur, licences et, plus généralement, de tous actifs immatériels.

## **6. DÉVELOPPEMENT ET EXPLOITATION D'ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES**

Le développement, l'exploitation, la gestion, l'animation, la promotion et la commercialisation, directe ou indirecte, de toutes activités, offres, concepts, produits, services, expériences, lieux, réseaux ou plateformes relevant notamment :

- du retail, du commerce physique ou digital, de la distribution sélective ou omnicanale ;
- de la manufacture, de la production, du sourcing, de la transformation, du conditionnement et de la supply chain ;
- du studio, du média, de la création, de l'édition, des contenus, de la communication et de l'événementiel ;
- de l'hospitality, du gifting, des activations de marque, de l'expérience client et des services premium ;
- de l'immobilier, de la détention, de la prise à bail, de l'aménagement, de l'exploitation ou de la valorisation de tous espaces, boutiques, showrooms, pop-ups, lieux d'accueil, bureaux, entrepôts ou autres actifs immobiliers utiles aux activités du groupe.

## **7. EXPLOITATION D'ÉTABLISSEMENTS ET ACTIFS**

La création, l'acquisition, la location, la prise à bail, l'installation, l'exploitation, la gestion, la mise en valeur ou la cession de tous établissements, fonds de commerce, actifs, matériels, équipements, droits ou contrats se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

## **8. OPÉRATIONS CONNEXES**

La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières, mobilières ou de services pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes, complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le développement.

## **9. CLAUSE GÉNÉRALE**

Et, plus généralement, toutes opérations quelconques, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques, financières, civiles, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires, ou susceptibles d'en faciliter la réalisation, l'extension ou le développement.

---

**SIÈGE — DURÉE — CAPITAL — ACTIONS**

---

**ARTICLE 4****SIÈGE SOCIAL**

---

Le siège social est fixé au : **60 Quai Fernand Saguet – 94700 Maisons-Alfort**

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d'un département limitrophe par simple décision du Président, sous réserve de ratification par la prochaine décision collective des associés, et en tout autre endroit par décision collective des associés.

---

**ARTICLE 5****DURÉE**

---

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

---

**ARTICLE 6****APPORTS**

---

Lors de la constitution de la Société, Monsieur Massata NIANG a apporté une somme en numéraire de **1 000 euros**, représentant 100 000 actions de 0,01 euro chacune.

À la suite de l'augmentation de capital réalisée aux termes des décisions du 5 février 2026, quatre investisseurs ont apporté une somme totale de **360 000 euros** en numéraire, représentant 15 000 actions nouvelles de 0,01 euro de valeur nominale chacune, assorties d'une prime d'émission globale de 359 850 euros.

---



## ARTICLE 7

### CAPITAL SOCIAL

---

#### CAPITAL SOCIAL — VERSION CONSOLIDÉE AU 5 FÉVRIER 2026

---

Le capital social est fixé à la somme de **mille cent cinquante euros (1 150 €)**.

Il est divisé en **cent quinze mille (115 000) actions** de 0,01 euro de valeur nominale chacune, entièrement libérées et toutes de même catégorie.

## ARTICLE 8

### ACTIONS — FORME

---

Les actions sont nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.

## ARTICLE 9

### DROITS PRÉFÉRENTIELS DE SOUSCRIPTION

---

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces actions.

Ce droit de préférence peut être supprimé ou auquel il peut être renoncé, dans les conditions définies par la loi et les présents statuts.

---

**TRANSMISSION DES ACTIONS**

---

## TRANSMISSION DES ACTIONS — AGRÉMENT

---

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

La transmission des actions s'opère, à l'égard de la Société et des tiers, par un virement du compte du cédant au compte du cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant. Ce mouvement est inscrit chronologiquement sur le « Registre des mouvements de titres ». La Société est tenue de procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement et après notification de la cession à la Société.

Les actions ne peuvent être cédées à des tiers non associés qu'avec l'agrément préalable de la collectivité des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.

À cet effet, le cédant doit notifier au Président de la Société une demande d'agrément indiquant :

- l'identité du cessionnaire (dénomination, siège social, capital, R.C.S., composition des organes de direction et d'administration, identité des associés) ;
- le nombre d'actions dont la cession est envisagée ;
- le prix offert.

L'agrément résulte :

- soit d'une décision émanant de la collectivité des associés ;
- soit du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.

En cas de refus d'agrément du cessionnaire proposé, et à moins que le cédant décide de renoncer à la cession envisagée, les autres associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus :

- soit d'acquérir les actions dont la cession est envisagée ;
- soit de les faire racheter par la Société, qui devra les céder dans un délai de six mois ou les annuler.

Cette acquisition a lieu moyennant un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est déterminé par voie d'expertise dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.

Si, à l'expiration du délai de trois mois visé ci-dessus, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions à un tiers, y compris aux adjudications publiques en vertu d'une ordonnance de justice ou autrement.

En cas d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire, la cession des droits de souscription est soumise à l'agrément préalable de la collectivité des associés dans les conditions prévues ci-dessus.

La cession du droit à attribution d'actions gratuites, en cas d'incorporation au capital de bénéfices, réserves, provisions ou primes d'émission ou de fusion, est assimilée à la cession des actions gratuites elles-mêmes et doit donner lieu à demande d'agrément dans les conditions définies ci-dessus.

---

#### **ARTICLE 11**

### **INDIVISIBILITÉ DES ACTIONS**

---

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux décisions collectives par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. À défaut d'accord entre eux sur le choix d'un mandataire, celui-ci est désigné par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

---

## DIRECTION

---

### ARTICLE 12

#### PRÉSIDENT

---

La Société est dirigée par un Président, personne physique ou morale, associé ou non, nommé par décision collective des associés.

Le premier Président de la Société est Monsieur **Massata NIAN**, nommé pour une durée indéterminée.

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou les présents statuts à la collectivité des associés.

Il représente la Société à l'égard des tiers. La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Le Président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à toute personne de son choix. La révocation du Président peut être décidée à tout moment et sans qu'il soit besoin de justifier d'un juste motif, par décision collective des associés.

---

### ARTICLE 13

#### DIRECTEUR GÉNÉRAL — DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

---

Sur proposition du Président, la collectivité des associés peut nommer une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, en qualité de Directeur Général ou de Directeur Général Délégué.

Les Directeurs Généraux et Directeurs Généraux Délégués disposent des mêmes pouvoirs que le Président pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Ils représentent la Société dans ses rapports avec les tiers.

Leur révocation peut être décidée à tout moment par la collectivité des associés.

---

## DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

---

## DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

---

### 14.1 — DOMAINE RÉSERVÉ AUX DÉCISIONS COLLECTIVES

---

Relèvent de la compétence de la collectivité des associés :

1. l'augmentation, la réduction ou l'amortissement du capital social ;
2. l'émission de tout titre financier ;
3. la fusion, la scission, l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, dans la mesure où ces opérations relèvent de la compétence de l'assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme conformément au Code de commerce ;
4. la dissolution ou la prorogation de la Société ;
5. la nomination des commissaires aux comptes ;
6. l'approbation des comptes annuels et des conventions réglementées ainsi que l'affectation des résultats ;
7. la nomination, la rémunération, le renouvellement et la révocation du Président, des Directeurs Généraux et des Directeurs Généraux Délégués ;
8. la modification des Statuts, à l'exception du changement de siège social ;
9. la transformation de la Société en société d'une autre forme ;
10. la nomination d'un liquidateur et la liquidation.

Toutes les autres décisions relèvent de la compétence du Président.

## 14.2 — QUORUM ET MAJORITÉ

---

Les décisions collectives prises en assemblée ou par consultation écrite ne peuvent être adoptées que si les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen possèdent au moins un quart des droits de vote.

Sauf disposition contraire des Statuts, les décisions collectives des associés, y compris celles relatives à l'adoption ou à la modification des clauses relatives à l'agrément des cessions d'actions, doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les associés présents, représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen.

Par dérogation, l'adoption ou la modification des clauses statutaires concernant :

- l'inaliénabilité temporaire des actions ;
- l'exclusion d'un associé et/ou la suspension des droits non pécuniaires de cet associé ;
- l'exclusion d'un associé dont le contrôle est modifié et/ou la suspension des droits non pécuniaires de cet associé ;
- la transformation de la Société en société en nom collectif,

doivent être décidées à l'unanimité des associés.

## 14.3 — VOTE

---

Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives et, sous réserve de l'existence éventuelle d'actions à droit de vote multiple ou assorties de droits politiques particuliers, dispose d'un nombre de voix égal à celui des actions qu'il possède.

Un associé peut se faire représenter, pour la prise des décisions collectives, par toute personne de son choix, associée ou non, laquelle doit justifier de son mandat en le communiquant au Président.

Tous moyens de communication peuvent être utilisés pour l'expression du vote (écrit, e-mail, lettre, télécopie et même verbalement), sauf pour les décisions prises par acte sous seing privé pour lesquelles tous les associés doivent signer l'acte.

Le vote transmis par chacun des associés est définitif. Tout associé qui s'abstient d'émettre un vote sur une résolution ou ne transmet pas son vote dans les délais indiqués en cas de consultation écrite est réputé avoir émis un vote négatif sur la résolution proposée.



#### 14.4 — MODALITÉS DE CONSULTATION DES ASSOCIÉS

---

Les décisions collectives des associés sont prises aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige, à l'initiative du Président, d'un ou plusieurs associés ou du commissaire aux comptes titulaire. Le commissaire aux comptes titulaire ne peut consulter la collectivité des associés qu'après avoir vainement demandé au Président d'organiser une consultation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au choix de l'initiateur de la consultation, les décisions des associés sont prises :

- en assemblée, réunie au besoin par vidéoconférence ou conférence téléphonique ;
- par consultation écrite ;
- par acte sous seing privé signé par tous les associés.

En cas d'assemblée, la réunion peut avoir lieu en tout lieu, en France ou à l'étranger, tel que précisé par l'initiateur de la consultation.

##### **(a) Consultation en assemblée**

Les associés, le commissaire aux comptes titulaire et le Président, s'il n'est pas l'auteur de la convocation, sont convoqués en assemblée par tous moyens (y compris verbalement) cinq jours calendaires au moins avant la date de la réunion. Lorsque tous les associés sont présents ou représentés, l'assemblée se réunit valablement sans délai.

La convocation communique aux intéressés le jour, l'heure, le lieu ou les modalités d'accès en cas d'assemblée réunie par téléphone ou vidéoconférence, ainsi que l'ordre du jour de l'assemblée. Dès la convocation, le texte des projets de résolutions proposées et tous documents visés à l'Article 16 des présents Statuts ainsi que ceux expressément prévus par la loi sont tenus à disposition des intéressés au siège social.

L'assemblée est présidée par l'auteur de la convocation. À défaut, l'assemblée élit son président de séance.

##### **(b) Consultation écrite**

En cas de consultation écrite, l'auteur de la consultation communique par tous moyens (y compris verbalement) à tous les associés et au commissaire aux comptes titulaire, avec copie au Président s'il n'est pas l'auteur, l'ordre du jour de la consultation.

Les associés disposent d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la communication de l'ordre du jour pour émettre leur vote, lequel peut être formulé par tous moyens écrits, et pour le communiquer au Président.

Dès la communication de l'ordre du jour de la consultation écrite, le texte des projets de résolutions proposées et tous documents visés à l'Article 16 des présents Statuts ainsi que ceux expressément prévus par la loi sont tenus à disposition des intéressés au siège social.

#### **(c) Consultation par acte sous seing privé**

L'auteur de la consultation peut également consulter les associés par acte sous seing privé. Dans ce cas, la décision de la collectivité des associés résulte de la signature par tous les associés d'un procès-verbal, aucune autre formalité n'étant requise.

#### **(d) Constatation des décisions collectives**

Les décisions collectives d'associés sont constatées par un procès-verbal, établi et signé, selon le cas, par les associés ou le président de séance, dans les trente jours de la date de la décision collective.

En cas de consultation organisée autrement qu'en assemblée, le Président informe chacun des associés du résultat de cette consultation, par télécopie, e-mail ou correspondance, au plus tard dans les trente jours de la date de la décision collective.

Ces procès-verbaux doivent comporter les mentions suivantes :

- le mode de consultation ;
- la feuille de présence comportant les noms des associés ayant participé au vote ou à la réunion, avec, le cas échéant, le nom de leur représentant ;
- la liste des documents et rapports mis à la disposition des associés ;
- le texte des résolutions proposées au vote des associés ;
- le résultat des votes ;
- et, le cas échéant, la date et le lieu de l'assemblée, le nom et la qualité du président de l'assemblée, ainsi que la présence ou l'absence des commissaires aux comptes.

Aux procès-verbaux sont annexés les pouvoirs des associés lorsqu'ils ne sont pas représentés par leur représentant légal.

Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu selon les modalités prévues par la réglementation applicable à la Société.

---

**EXERCICE SOCIAL — COMPTES — DISSOLUTION**

---

**ARTICLE 15****EXERCICE SOCIAL**

---

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice social commence le jour de l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés et se termine le 31 décembre de la même année.

---

**ARTICLE 16****COMPTES ANNUELS ET AFFECTATION DES RÉSULTATS**

---

À la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des différents éléments de l'actif et du passif, établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales et réglementaires, et établit un rapport de gestion.

Ces documents sont mis à disposition des associés au moins quinze jours avant la date de la décision collective appelée à statuer sur les comptes de l'exercice.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté des reports bénéficiaires. La collectivité des associés décide de l'affectation du bénéfice distribuable.

---

#### ARTICLE 17

### DISSOLUTION — LIQUIDATION

---

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les présents statuts, sauf prorogation, ou par décision collective des associés.

La dissolution de la Société entraîne sa liquidation. La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

La collectivité des associés nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les fonctions et la rémunération. Le liquidateur représente la Société et dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible entre les associés.

---

#### ARTICLE 18

### CONTESTATIONS

---

Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, soit entre les associés, le Président ou les dirigeants et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.

**CERTIFICATION DE CONFORMITÉ**

---

Les présents statuts constituent la version consolidée des statuts de la société RETBAA, mis à jour aux termes des décisions en date du **5 février 2026**.

Ils ont été établis en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiées de droit français.

---

Fait à Maisons-Alfort

Le 5 février 2026

---

**CERTIFIÉS CONFORMES PAR****Massata NIANG**Président de RETBAA

---

---

**SIGNATURE**

---